

Voorwaarden v3.10

Status in Notion: Draft. Tekst letterlijk overgenomen van de Notion-pagina. De vet gemarkeerde passages zijn de wijzigingen ten opzichte van v3.05, zoals ze op die pagina staan gemarkeerd. Artikel 3.1 is in deze versie bewust ongewijzigd gelaten, in afwachting van het namaakbescherming-onderzoek — dat gat wordt in v3.11 ingevuld.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

1.4 Persoonsgegevens die Brightmotive namens u verwerkt bij het leveren van de diensten, verwerkt zij als verwerker conform de verwerkersovereenkomst die als annex bij de overeenkomst wordt gesloten. Voor persoonsgegevens die zij voor eigen doeleinden verwerkt, zoals contact-, contract- en factuurgegevens en beveiligingslogging, is Brightmotive zelf verwerkingsverantwoordelijke.

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten, **tenzij dit het gevolg is van een aan Brightmotive toerekenbare tekortkoming; in dat geval geldt artikel 5**. U vrijwaart Brightmotive voor **onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data door u of uw gebruikers**.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, **nagemaakte of vervalste versies** daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

3.2 Brightmotive **staat niet in voor** de juistheid en volledigheid van de data; **voor schade hierdoor geldt artikel 5**. **Brightmotive heeft het recht om data die door of namens u wordt ingevoerd of beschikbaar gesteld, of die door uw gebruik van de diensten ontstaat, te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en, in niet tot u of uw klanten herleidbare vorm, voor de verbetering en ontwikke-**

ling van haar dienstverlening; u staat ervoor in dat u daartoe gerechtigd bent. Voor zover Brightmotive daarbij persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de verwerkersovereenkomst.

3.3 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend. Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzigen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft, wordt deze per maand achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is steeds 14 dagen na de factuurdatum.

4.2 De vergoeding voor het gebruik van BrightCat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledige kalenderjaar van uw organisatie(s) (**artikel 4.3**) en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. **U verstrekt Brightmotive jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar en daarnaast steeds op eerste verzoek, een overzicht van de omzet van dat kalenderjaar per organisatie.** Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

4.3 **Uw organisatie(s) zijn de organisaties waaraan in of krachtens de overeenkomst het gebruiksrecht is verleend. De omzet geldt als maatstaf voor de omvang van uw organisatie(s): het gaat om de totale netto-omzet (artikel 2 lid 5 van Richtlijn 2013/34/EU) exclusief btw volgens de jaarrekening. Wordt omzet van uw organisatie(s) door een ander gecontracteerd of gefactureerd, dan telt deze toch mee; omzet uit onderlinge leveringen tussen uw organisatie(s) telt niet mee. Gaat een andere organisatie van de diensten of daaruit afkomstige gegevens gebruikmaken, bijvoorbeeld na een overname (aandelen, onderneming of activa), fusie of vergelijkbare transactie, of neemt de omzet van uw organisatie(s) door zo'n transactie toe, dan meldt u dit binnen 30 dagen schriftelijk aan Brightmotive; dit geldt niet voor afnemers die de diensten uitsluitend gebruiken om bij uw organisatie(s) te bestellen. De meest recente jaaromzet van die organisatie of van de verworven onderneming telt vanaf dat moment naar rato van de resterende kalendermaanden mee, zonder dat dit als toestemming voor dat gebruik geldt; vanaf het eerstvolgende kalenderjaar telt de volledige jaaromzet.**

4.4 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds

het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.5 Blijkt de opgegeven omzet onjuist, dan mag Brightmotive de vergoeding met terugwerkende kracht corrigeren. Is de opgegeven omzet meer dan 10% te laag of een uitbreiding (artikel 4.3) niet of niet tijdig gemeld, dan geldt naast de correctie een opslag van 25% over het nagefactureerde bedrag. Blijft de opgave uit of verleent u geen medewerking als bedoeld in artikel 4.4, dan mag Brightmotive de omzet inschatten en daarop factureren totdat u alsnog een opgave verstrekt of medewerking verleent.

4.6 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.7 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

Artikel 5 — Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens in geval van opzet of **bewuste roekeloosheid van Brightmotive of haar bedrijfsleiding** is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive **verschuldigd was over** de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis. **Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van Brightmotive bedraagt per kalenderjaar ten hoogste het hiervoor bedoelde bedrag.**

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of vermindering van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt. **Aansprakelijkheid ontstaat bovendien slechts indien u Brightmotive schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn biedt om de tekortkoming te herstellen, en Brightmotive ook na die termijn tekort blijft schieten.**

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

5.5 U vrijwaart Brightmotive voor aanspraken van derden, waaronder uw afnemers, die verband houden met uw gebruik van de diensten.

Artikel 6 — Duur en opzegging

6.1 De overeenkomst gaat in zodra deze door beide partijen is ondertekend, of op de overeengekomen startdatum, en heeft een looptijd van twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

6.4 Bij een overstap naar een andere aanbieder verleent Brightmotive de medewerking die Verordening (EU) 2023/2854 vereist; u kondigt een overstap schriftelijk aan met inachtneming van een termijn van twee maanden. Een overstap geldt niet als opzegging van de overeenkomst.

Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden

7.1 Brightmotive mag deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en de betalingstermijn aanpassen. **Aanpassingen worden ten minste twee maanden vóór inwerkingtreding per e-mail aangekondigd. Het toepassen van een regeling die al in de overeenkomst of deze voorwaarden is voorzien, geldt niet als aanpassing.**

7.2 Beperkt een aanpassing uw rechten wezenlijk of verzwaart zij uw verplichtingen wezenlijk, dan kunt u de overeenkomst binnen een maand na de aankondiging schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding. Besluit Brightmotive binnen twee weken na uw opzegging de aanpassing niet op u toe te passen, dan vervalt uw opzegging en wordt de overeenkomst ongewijzigd voortgezet. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 8 — Overige bepalingen

8.1 Op alle **overeenkomsten en diensten** van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. **De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.**

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn **of wordt vernietigd**, tast dit niet de geldigheid van de **overige voorwaarden** aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.